

Fixer les caractéristiques d'un instrument de politique publique controversé

Le compteur Linky entre économie d'énergie et économie de marché

Thoma Lamb

DANS **REVUE FRANÇAISE DE SCIENCE POLITIQUE** 2022/3 (VOL. 72), PAGES 311 À 332
ÉDITIONS **PRESSES DE SCIENCES PO**

ISSN 0035-2950

ISBN 9782724637465

DOI 10.3917/rfsp.723.0311

Article disponible en ligne à l'adresse

<https://www.cairn.info/revue-francaise-de-science-politique-2022-3-page-311.htm>



CAIRN.INFO
MATIÈRES À RÉFLEXION

Découvrir le sommaire de ce numéro, suivre la revue par email, s'abonner...

Flashez ce QR Code pour accéder à la page de ce numéro sur Cairn.info.



Distribution électronique Cairn.info pour Presses de Sciences Po.

La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les limites des conditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votre établissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur en France. Il est précisé que son stockage dans une base de données est également interdit.

FIXER LES CARACTÉRISTIQUES D'UN INSTRUMENT

DE POLITIQUE PUBLIQUE CONTROVERSÉ

LE COMPTEUR LINKY ENTRE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
ET ÉCONOMIE DE MARCHÉ

Thoma Lamb

A la fin de l'année 2021, 34 millions de compteurs Linky ont été installés sur le territoire français. Ce cap marque la clôture de la phase dite de « déploiement massif » et le début de la phase de « déploiement diffus » afin de parvenir en principe au remplacement de l'ensemble des 37,7 millions de compteurs français en 2025. Si le déploiement de ce type de dispositif est envisagé depuis presque 20 ans en France, il suit une trajectoire qui dépasse largement les frontières françaises. À cet égard, au sein de l'Union européenne, plusieurs pays sont déjà entièrement équipés de ces technologies – l'Italie, la Suède, l'Espagne – et le dernier rapport de la Commission européenne consacré au sujet projette que plus des deux tiers (77 %) des consommateurs européens seront équipés de compteurs électriques communicants d'ici à 2024, représentant en tout 225 millions d'unités¹. Ces compteurs – présentés comme le premier pas vers la modernisation des réseaux énergétiques et comme une brique essentielle de la transition énergétique – apportent comme innovation principale l'augmentation substantielle des relèves de données de consommation. En effet, Linky rend possible la relève automatique de la consommation en quasi-temps réel et à distance, au lieu d'une relève manuelle effectuée une à deux fois par an par le gestionnaire de réseau. Alors qu'auparavant les données de consommation qui étaient relevées constituaient seulement une mesure permettant la facturation d'un service de fourniture d'énergie, avec les compteurs communicants ces données deviennent une véritable information permettant de quantifier la consommation, de la diviser en pratiques, de la rendre prévisible et corrigible.

En principe, ces nouvelles masses de données sont donc au cœur de plusieurs évolutions déterminantes pour le sous-système électrique français. Tout d'abord, elles permettent au gestionnaire de réseau d'optimiser son action sur le territoire et aux fournisseurs d'énergie

1. Commission européenne, « Benchmarking Smart Metering Deployment in the EU-28 », Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2020, p. 20.

de diversifier leurs offres de service – voire de personnaliser ces offres – en fonction des profils de consommation détaillés qu'ils obtiennent. Ensuite, ces données représentent un surplus d'information à disposition du consommateur afin qu'il participe activement et de lui-même aux impératifs d'efficacité et de sobriété énergétiques induits par la transition écologique. Plus largement, la captation de ces données permet à toute entreprise en mesure de les exploiter de proposer aux consommateurs des services domotiques de pilotage¹ ou d'aide à la maîtrise de la demande des consommations (MDE)², nous y reviendrons *infra*. Enfin, la fourniture aux collectivités territoriales d'une information plus complète, anonymisée et agrégée à l'échelle d'un territoire, d'un quartier ou d'un bâtiment, doit renforcer la capacité d'action des décideurs locaux selon un objectif affiché de territorialisation des politiques énergétiques.

Toutefois, dès les premières phases de conception, ce compteur a soulevé des enjeux majeurs d'acceptabilité. L'élaboration du compteur et l'inscription de son déploiement à l'agenda politique ont d'abord suscité une première controverse technique au sein du secteur de l'énergie, autour du choix du dispositif adéquat. Puis, une fois les arrangements techniques fixés pour Linky et alors qu'il commence à être déployé sur le territoire, une seconde controverse politique éclate. Elle dépasse cette fois-ci les enjeux sectoriels préalablement débattus pour ouvrir le débat sur les risques multiples occasionnés par les compteurs communicants et appeler à l'abandon du projet³. Accusé par les premiers d'être inefficace et par les seconds de menacer la vie privée et/ou la santé des habitants qui en sont équipés, le compteur Linky est depuis perçu par une partie de la population, *a minima*, comme un dispositif insatisfaisant ou inutile, sinon comme un potentiel danger⁴. Entre promesses messianiques et dénonciations alarmantes, les récits qui entourent le compteur Linky dans le secteur de l'énergie sont donc variés, voire contradictoires. Ils semblent d'ailleurs osciller dans le temps, entre la phase de problématisation de l'instrument, sa mise à l'agenda politique et sa mise en œuvre. Comment expliquer une telle amplitude dans la manière dont le compteur a été appréhendé au fil du temps et quels sont les changements concrets induits par cette technologie ?

Si le rejet des compteurs communicants n'est pas propre au cas français⁵, l'agencement et le poids respectif des controverses qui l'entourent fluctuent grandement en fonction de projets à travers le monde. De manière générale, chacun des pays qui s'est engagé dans le déploiement de compteurs communicants sur son territoire l'a fait selon des impératifs et une feuille de route qui lui sont propres⁶. Or ces impératifs ont des conséquences, tant sur la technologie adoptée que sur sa perception par le public et sur les dispositifs législatifs retenus pour encadrer la récolte et le traitement de la donnée de consommation énergétique. C'est

1. Les opérations de pilotage des consommations représentent l'ensemble des actions entreprises par un opérateur du réseau pour réduire, ou reporter provisoirement, la consommation sur un site déterminé (résidentiel ou industriel).

2. Les services de MDE consistent à fournir des services permettant de mieux informer le consommateur sur ses usages de l'énergie au quotidien et sur leurs conséquences environnementales et économiques.

3. Aude Danieli, « "Stop linky, non merci" : mobilisations à domicile et solidarité de voisinage pour le maintien d'une société sans compteurs communicants », *Réseaux*, 228, 2021, p. 233-266.

4. Enedis estime à ce titre que 1,2 million de clients refusaient toujours son installation en 2021. Voir Commission de régulation de l'énergie, « Consultation publique n° 2021-13 du 25 novembre 2021 relative au bilan du projet Linky sur la période 2016-2021 et au futur cadre de régulation incitative », p. 15.

5. David J. Hess, « Smart Meters and Public Acceptance : Comparative Analysis and Governance Implications », *Health Risk & Society*, 16 (3), 2014, p. 243-258.

6. Marilyn Brown, Shan Zhou, Majid Ahmadi, « Smart Grid Governance : An international Review of Evolving Policy Issues and Innovations », *Wires Energy and Environment*, 7 (5), 2018, p. 1-26.

pourquoi nous intégrons les compteurs communicants dans la catégorie des instruments d'action publique¹. Comme tout instrument, ils représentent d'abord la « concrétisation d'une théorie² » sur les autres et ils portent en eux une série de contraintes qui s'imposent tant aux acteurs du secteur de l'énergie qu'aux consommateurs qui les utilisent. Par ailleurs, comme le soulignent Pierre Lascoumes et Louis Simard, l'approche par les instruments constitue historiquement un excellent traceur de changement des politiques publiques, au-delà des discours volontaristes des acteurs et des rhétoriques politiques³. Dès lors, en nous appuyant sur cette approche pour interroger les dimensions institutionnelles, cognitives et stratégiques qui sont à l'origine de l'introduction du compteur Linky dans le système électrique français, notre ambition est de dépasser les récits qui entourent l'instrument pour mettre en lumière sa véritable fonction dans la restructuration en cours du secteur de l'énergie. En effet, si à première vue le compteur Linky a été conçu pour remplir l'ensemble des objectifs énoncés précédemment l'analyse critique des choix spécifiques retenus pour le dispositif et des débats qui ont jalonné son processus d'instrumentation laisse transparaître une dimension en particulier, liée à la libéralisation du secteur de l'énergie. C'est autour de cette dimension que se sont greffées progressivement les autres justifications – notamment celles liées à la dimension écologique du projet – sans pour autant modifier la trajectoire initiale de l'instrument. Deux questions se posent alors : pourquoi cette représentation particulière du compteur Linky s'est-elle imposée sur les autres et comment a-t-elle pu résister dans le temps malgré un processus d'instrumentation long et chaotique ?

Dans une première partie, nous étudierons l'étape de cadrage du projet Linky menant à l'expérimentation de l'instrument sur le territoire en 2010. Cette étape constitue un premier point de passage décisif pour l'instrument dans la mesure où le cadrage spécifique qui en est issu va non seulement fixer durablement les propriétés techniques retenues pour Linky mais il va aussi définir et agencer l'ordre des acteurs légitimes à participer au projet. Pour autant, c'est aussi au moment de l'expérimentation de cette première version qu'une controverse technique éclate dans le sous-système électrique entre partisans du compteur tel qu'il a été élaboré et promoteurs d'un projet alternatif. La deuxième partie de l'article s'emploiera à détailler les aspects essentiels de cette controverse afin de mettre en lumière non seulement les limites du cadrage initial mais également la dimension éminemment politique de certains des choix techniques retenus pour Linky. Enfin, dans une troisième partie, nous analyserons les effets limités que cette controverse a eus sur l'instrument afin d'illustrer la capacité de résistance des instruments face aux pressions adaptatives. Pour mieux comprendre le rôle stratégique de chacun des acteurs dans la controverse, nous combinerons alors l'approche des instruments d'action publique avec le modèle d'analyse des coalitions de cause (*Advocacy Coalition Framework* ou ACF⁴) afin d'appréhender le poids concomitant des idées et des intérêts dans l'élaboration de Linky.

L'étude porte sur une période allant du lancement en 2004 des groupes de travail (GT) chargés de la conception de l'instrument jusqu'à la phase de déploiement de Linky à partir

1. Pierre Lascoumes, Patrick Le Galès (dir.), *Gouverner par les instruments*, Paris, Presses de Sciences Po, 2005.

2. Formule empruntée à Gaston Bachelard par Pierre Lascoumes, « La gouvernementalité : de la critique de l'État aux technologies du pouvoir », *Le Portique*, 13-14, 2004, en ligne : <http://leportique.revues.org/625> (consulté le 15 mars 2022).

3. Pierre Lascoumes, Louis Simard, « L'action publique au prisme de ses instruments. Introduction », *Revue française de science politique*, 61 (1), février 2011, p. 5-22.

4. Paul A. Sabatier « An Advocacy Coalition Framework of Policy Change and the Role of Policy-Oriented Learning Therein », *Policy Sciences*, 21, 1988, p. 129-168.

de décembre 2015. Elle est issue d'un travail de thèse qui s'appuie sur la conduite d'une quarantaine d'entretiens semi-directifs réalisés entre janvier 2015 et juillet 2019 auprès des acteurs engagés dans l'élaboration ou la mise en œuvre du compteur Linky ainsi que sur un vaste corpus de littérature grise (notamment l'ensemble des rapports d'activité, comptes rendus des GT, communications, dossiers d'évaluations utiles à la compréhension du processus d'élaboration de Linky mais également plusieurs rapports d'information publics consacrés au sujet¹).

Un cadrage technique déterminant pour Linky

La formulation du projet Linky intervient dans une période particulière de changement induite par la libéralisation du secteur de l'énergie à partir de 2000². Elle est ainsi largement influencée par les interactions qui se nouent autour de ce sujet entre l'ancien monopole d'Électricité de France (EDF) et l'autorité administrative indépendante chargée de veiller au bon fonctionnement du marché de l'énergie, la Commission de régulation de l'énergie (CRE). Le projet est d'ailleurs le fruit d'une initiative conjointe mais non concertée entre ces deux acteurs. D'une part, la direction réseau d'EDF cherche à anticiper les effets de la libéralisation du secteur en expérimentant de nouveaux services autour de la technologie de comptage communicant pour fidéliser sa clientèle (avant le développement d'offres concurrentes) et réduire les coûts de fonctionnement du réseau. D'autre part, les services techniques de la CRE identifient le compteur classique comme un frein à la libéralisation du secteur, dans la mesure où ils estiment que les capacités techniques de ce compteur favorisent les offres du fournisseur historique³. La jonction de ces initiatives est réalisée par l'autorité de régulation qui crée en 2004 le « GT Comptage », dont l'objectif est d'abord de discuter de l'opportunité d'un déploiement national de compteurs communicants, puis de fixer les caractéristiques techniques liées au futur compteur. Ensemble, la CRE et la direction réseau d'EDF vont alors contribuer à définir les frontières de l'instrument autour d'objectifs essentiellement liés aux enjeux de l'ouverture du marché de l'énergie.

Le GT Comptage au cœur d'une représentation marchande du compteur

Le GT Comptage est une extension d'un projet de plus grande envergure – baptisé le « GT Électricité 2004 » puis « GT Électricité 2007 » – qui est dirigé par la CRE. Ce projet vise à réunir l'ensemble des acteurs du secteur de l'énergie au sein de plusieurs instances de concertation pour élaborer et codifier les normes techniques ou procédurales ayant trait à

1. Ensemble des rapports d'information rédigés sous l'égide de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et techniques (OPECST), du Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD), de la Cour des comptes, de l'Agence nationale des fréquences (ANFR) et l'Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES), mais aussi des questions écrites au gouvernement concernant Linky ainsi que les travaux en commission et les amendements liés au sujet, discutés lors de l'élaboration de la loi sur la transition énergétique et de la loi pour une République numérique. Plusieurs directives du Parlement et du Conseil européen consacrées au sujet ainsi que les communications et les documents de travail de la Commission européenne au sujet du déploiement des compteurs communicants en Europe nous ont également été utiles pour cerner les enjeux internationaux au-delà du déploiement domestique de Linky.

2. La loi n° 2000-108 du 10 février 2000, relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, marque une ouverture partielle et graduelle du marché pour l'ensemble des clients d'EDF entre 2002 et 2007.

3. Thoma Lamb, « Linky : un compteur pour les gouverner tous. Introduction controversée d'un instrument de "la" transition énergétique », thèse de doctorat en science politique (Yves Surel, dir.), Paris, université Paris II, 2020, p. 220-236.

la libéralisation du secteur. Pour chaque groupe, les représentants de la CRE invitent les acteurs qu'ils estiment concernés par le sujet traité et la parole est redistribuée collégialement entre tous les membres. Ce sont les représentants de la CRE qui cadrent également les sujets de discussion et qui entérinent à la fin de chaque rencontre les positions communes en fonction des consensus trouvés sur chaque sujet. Dès leur introduction, ces groupes de travail représentent de nouvelles instances de socialisation et d'apprentissage au sein du secteur de l'énergie. Ils participent activement au travail de redéfinition des représentations structurantes du secteur mené par la CRE autour de la promotion de la concurrence et la légitimation du marché de l'énergie.

En institutionnalisant les phases d'échange, de débats et d'ajustements mutuels entre les acteurs du secteur – les nouveaux entrants, comme les acteurs historiques –, la CRE produit ainsi de véritables « forums professionnels » au sein desquels elle s'impose comme le référent central¹. Or les compteurs électriques classiques sont considérés par le régulateur comme un des freins potentiels au bon fonctionnement du marché dans la mesure où ils empêcheraient toute forme de réelle différenciation entre les offres proposées par les fournisseurs alternatifs et les offres historiques d'EDF. Cette perception négative du compteur n'est d'ailleurs pas propre à la CRE, comme l'indique cette réflexion du responsable Régulation chez un des fournisseurs alternatifs :

« Quelque part, le compteur historique nous contraignait beaucoup en termes d'offre puisque, nous, on ne pouvait proposer que des offres qui étaient structurées de la même façon que les tarifs réglementés de vente et avec pour unique argument celui du prix². »

Afin de trouver des solutions à ce « problème compteur », le GT Comptage est ainsi créé en 2004. Entre 2004 et 2007, les concertations mises en place dans le cadre de ce GT réunissent, outre des commissaires de la CRE, des représentants des principaux fournisseurs d'énergie (EDF, Total Direct Énergie, Engie³), du gestionnaire de réseaux de distribution (Enedis⁴) et de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR). Les membres de ce groupe se réunissent régulièrement, entre une fois par mois et une fois par trimestre, pour discuter sur l'état de l'art des différents types de technologies existantes en matière de comptage communicant. Au début de l'année 2006, les membres du GT Comptage ont pour mission de déterminer les caractéristiques envisageables pour le développement d'un compteur communicant français en fonction d'un objectif principal : la diversification des offres énergétiques. Dès lors, malgré la multiplicité des intervenants, la parole légitime tend à être monopolisée par deux acteurs : Enedis et la CRE. Si le premier est contraint juridiquement de suivre les recommandations du second, il est en revanche le seul acteur disposant en France des compétences historiques et de la connaissance du terrain en matière de métrologie. Le cahier des charges, qui fixe les fonctions purement techniques des compteurs

1. Selon l'acception donnée par Ève Foulleux : « Non seulement le référent central du forum encadre les débats et assure une stabilité relative des échanges, mais il permet aux acteurs de se situer : qu'ils s'y conforment ou qu'ils le refusent, leur positionnement par rapport au référent dominant est un critère identitaire majeur » (E. Foulleux, « Entre production et institutionnalisation des idées : la réforme de la Politique agricole commune », *Revue française de science politique*, 50 (2), avril 2000, p. 277-306, ici p. 289).

2. Entretien avec le responsable régulation d'un des fournisseurs alternatifs, 12 janvier 2017.

3. Ex-GDF puis GDF Suez, le fournisseur historique de gaz devient Engie en avril 2015 ; par souci de clarté, nous n'utiliserons que ce dernier nom.

4. Appelée dans un premier temps ERD pour « EDF Réseau Distribution » jusqu'à sa séparation juridique, comptable et fonctionnelle avec la maison mère en 2008, la direction « réseau » d'EDF est devenue ERDF puis Enedis en 2016. Par souci de clarté, nous n'utiliserons que ce dernier nom.

communicants, est ainsi largement inspiré des précédentes générations de compteurs. C'est par exemple en fonction des expérimentations passées que le GT Comptage décide de privilégier l'utilisation du courant porteur en ligne (CPL) – une technologie de communication de donnée déjà développée et maîtrisée par la branche R&D d'EDF (EDF Lab) depuis le début des années 1990 – plutôt que d'opter pour les ondes radio ou pour le wifi comme c'est le cas pour une majorité de compteurs communicants dans le monde¹. Fort de son expertise constituée autour des solutions déjà expérimentées sur le territoire français, Enedis tend par conséquent à capter le processus de concertation et contribue très largement à guider les projections envisageables pour le projet autour de ses propres enjeux, à savoir la modernisation du réseau et la baisse de ses coûts de fonctionnement. Un des membres de la CRE participant aux GT Comptage se souvient alors d'une forme de consensus techniciste rapidement trouvé autour des solutions proposées par Enedis :

« Au moment des GT Comptage, les gens de chez Enedis avaient déjà des projets. Donc, ils sont venus les exposer, expliquer ce qui était réalisable ou non, les autres acteurs ont pu dire ce qu'ils en pensaient, demander à Enedis ce qu'ils souhaitaient. Mais, au fond, on a pu fixer le cahier des charges de l'étude technico/économique assez rapidement et sans oppositions puisqu'ils étaient les seuls à maîtriser réellement la technique². »

Pour autant, conformément à son rôle de référent central au sein des GT Comptage et avec l'appui des fournisseurs alternatifs, la CRE parvient à faire inscrire dans le cahier des charges du compteur un certain nombre de critères techniques qu'elle juge capitaux pour la libéralisation du secteur. Les représentants de la CRE introduisent, entre autres, une exigence d'interopérabilité des compteurs afin que tous les professionnels de l'énergie puissent proposer leurs services sur un seul et même instrument. Ce principe d'interopérabilité est supposé garantir au consommateur de pouvoir choisir librement l'offre d'électricité qui lui convient le mieux en réduisant au maximum les dispositions techniques conduisant à sa « capture » par un fournisseur en particulier. Par ailleurs, afin de dynamiser la concurrence entre les fournisseurs d'énergie, la CRE fixe à 11 le nombre d'index tarifaires inclus dans le compteur. Ce nombre élevé d'index a pour objectif d'encourager la différenciation des offres proposées par les fournisseurs d'électricité. En 2016, l'objectif est résumé comme suit par un autre membre de la CRE :

« Pour les consommateurs domestiques, comme vous et moi, aujourd'hui on a des compteurs mono-index, double index, voire à trois ou un peu plus d'index pour les Tempo, etc. Demain, si un fournisseur souhaite proposer un tarif type "heure creuse le week-end" qui implique au moins 4 index (heure pleine/heure creuse et semaine/week-end), ce n'est pas possible, ou seulement dans le cadre de Tempo, qui est une structure tarifaire d'EDF. Le compteur bleu ne le permet pas aujourd'hui. Donc l'idée qu'on avait, c'était de faire évoluer ces compteurs, c'est pour ça qu'on parle de comptage évolué, pour permettre à tout fournisseur de proposer des structures tarifaires qui correspondent à ses propres structures tarifaires et aux attentes des clients³. »

Ainsi, progressivement, sous l'aspect d'échanges extrêmement technicistes, le GT Comptage contribue à tracer les contours d'une représentation marchande du compteur en tant

1. M. Brown, S. Zhou, M. Ahmadi, « Smart Grid Governance... », art. cité.

2. Entretien avec un membre de la direction des Affaires juridiques de la CRE, 9 avril 2017.

3. Entretien avec un membre du département technique au sein de la direction des réseaux à la CRE, 24 avril 2016.

qu'instrument de politique publique permettant de résoudre certains problèmes posés par le processus de libéralisation du secteur. Par la suite, cette représentation va notamment transparaître dans le rapport d'évaluation technico-économique commandé par la CRE à Capgemini Consulting en vue de mesurer l'opportunité économique d'un déploiement du compteur communicant sur le territoire. L'étude envisage trois scénarios de déploiement selon le degré de précision apporté à la technologie de comptage communicant pour l'enregistrement des consommations. Conformément aux enjeux que nous avons identifiés *supra*, le scénario préconisé par les rapporteurs est celui qui prévoit les relèves de données les plus fines – une toutes les 10 minutes – car il offrirait « le plus de possibilités de création d'offres à coûts maîtrisés » et les « meilleures chances de pénétration du marché »¹. Si des dispositifs de MDE sont envisagés dans chacun de ces scénarios, ils le sont également à travers un prisme marchand, en tant « qu'élément important de la stabilité des marchés électriques » permettant aux fournisseurs d'énergie ou aux acteurs tiers de « capter » de nouvelles sources de clientèle².

Ce rapport d'évaluation contribue dès lors à ancrer et rendre opératoire une représentation marchande du compteur pour laquelle il constitue une évidence factuelle. Il constitue un vivier d'informations, d'argumentaires et de raisonnements à la disposition des acteurs engagés dans les différentes concertations organisées autour du sujet de Linky pour justifier leur lecture des objectifs et du rôle que doit avoir le compteur communicant dans le secteur français de l'énergie. La « rentabilité du projet » tel qu'il a été évalué par Capgemini consulting devient un argument d'autorité mobilisé systématiquement par les fournisseurs d'électricité pour s'opposer à toute proposition d'ajouter par défaut des solutions de MDE. Plus généralement, chaque proposition de changement du projet est présentée comme un coût supplémentaire, non calculé dans le scénario retenu, qui viendrait mettre en péril l'équilibre économique du projet.

Les recommandations qui découlent de ce rapport sont entérinées par la CRE dans une communication du 6 juin 2007³. Cette communication est ensuite elle-même proposée comme une feuille de route à la disposition d'Enedis pour organiser l'expérimentation des compteurs Linky en région lyonnaise et en Indre-et-Loire en 2010. En principe, cette expérimentation doit essentiellement servir à tester *in situ* le bon fonctionnement de l'instrument avant d'acter sa généralisation sur l'ensemble du territoire. Toutefois, dans la mesure où elle intègre de nouveaux acteurs dans le processus de concertation, l'expérimentation du compteur Linky marque de fait la montée en puissance de conceptions concurrentes à celle qui dominait jusqu'ici.

L'expérimentation du compteur et la fragilisation du consensus technico-économique

En décembre 2010, soit trois mois avant le lancement de l'expérimentation du compteur Linky, la CRE confie à Enedis l'organisation d'une série de trois concertations dont l'objectif est d'entériner les dernières spécifications techniques de Linky en vue d'anticiper la future généralisation de celui-ci. Ces ateliers intègrent de nouveaux acteurs dans le processus d'élaboration, notamment les associations de consommateurs mais aussi la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et la Direction

1. Capgemini Consulting, « Comparatif international des systèmes de télé-relève ou de télégestion et étude technico-économique visant à évaluer les conditions d'une migration du parc actuel de compteurs », 8 mars 2007, p. 25-43.

2. *Ibid.*

3. Communication de la Commission de régulation de l'énergie sur l'évolution du comptage électrique basse tension de faible puissance, 6 juin 2007.

générale de l'énergie et du climat (DGEC). L'intervention de ces nouveaux entrants va non seulement être porteuse de visions alternatives du compteur Linky mais aussi d'une forme inédite de conflictualité qui vient mettre en doute la cohérence du projet tel qu'il avait été pensé jusqu'à présent. En effet, alors que les fournisseurs appellent à la poursuite des améliorations commerciales à apporter au compteur, en fonction d'un agenda résolument orienté vers la marchandisation des données de consommation Linky, les associations de consommateurs dénoncent à l'unanimité l'insuffisante prise en compte du consommateur dans le projet. Une insuffisance incarnée notamment par l'absence de services gratuits d'aide à la maîtrise des consommations. Par ailleurs, certaines associations de consommateurs remettent en cause les enjeux de confidentialité liés à l'enregistrement des données énergétiques et dénoncent le risque que la relève de la courbe de charge¹ fait peser sur la vie privée des consommateurs. Or ces arguments en faveur de l'inclusion de services additionnels dans le programme Linky et de la protection des consommateurs sont soutenus par les représentants des syndicats d'énergie des territoires d'accueil de l'expérimentation et par les représentants ministériels participant aux ateliers (DGEC et DGCCRF)². Un projet alternatif commence alors à s'esquisser.

Toutefois, malgré ces premières divergences, le consensus techniciste qui s'était structuré autour du compteur sous l'égide de la CRE résiste et aucune modification n'est apportée à l'instrument. Il faut alors attendre la mobilisation de plusieurs autorités administratives indépendantes à partir du lancement de l'expérimentation en mars 2010 pour que s'ouvre la première véritable brèche dans le processus d'instrumentation. Dès le mois de mai 2010, le Médiateur national de l'énergie publie ainsi un rapport qui insiste sur le « risque » pour ces nouveaux compteurs d'être perçus comme « l'ultime étape de la déshumanisation et de la perte de proximité du service public de la distribution » plutôt que comme une « opportunité exceptionnelle »³. En août 2010, une note de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) à destination du ministère de l'Environnement est publiée dans la presse. En s'appuyant sur une comparaison avec les programmes de compteurs communicants en Grande-Bretagne et aux États-Unis, les auteurs de cette note pointent l'absence de fonctions permettant au consommateur de réaliser des économies d'énergie et remettent en cause l'utilité générale du projet Linky. Le même mois, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) publie une communication qui alerte sur la précision des relèves de courbes de charge enregistrées par Linky qui permettrait de déduire des informations très invasives sur les habitudes des usagers. Plusieurs associations de défense des personnes électro-hypersensibles s'inquiètent par ailleurs du risque sanitaire représenté par la technologie communicante. Pour chaque sujet de controverse, la presse locale et nationale se fait le relais des contestations, amplifiant progressivement le poids de celles-ci. Dès lors, les arrangements institutionnels initiaux qui portaient le compteur Linky se retrouvent affaiblis par une double pression : d'une part, la multiplication des anomalies et des questionnements publics autour du déroulement de l'expérimentation et, d'autre part, la progression de discours contestant, sinon le bien-fondé du déploiement des compteurs, au moins les choix retenus pour cette expérimentation.

1. La courbe de charge est la représentation graphique de l'évolution de la consommation d'électricité pendant une durée déterminée (avec une relève chaque jour, chaque heure ou chaque minute, par exemple).

2. Enedis, « Livrable de synthèse de la concertation sur les spécifications du compteur Linky pour la généralisation », 20 janvier 2010.

3. Médiateur national de l'énergie, « Rapport d'activité du Médiateur national de l'énergie 2009 », 20 mai 2010, p. 15.

À cette phase d'indétermination s'ajoute la mobilisation en parallèle des acteurs politiques qui s'emparent du sujet pour le redéfinir en fonction de leur propre agenda. En effet, à partir de 2009 et alors qu'ils étaient restés jusqu'à présent relativement exclus du processus d'élaboration du compteur communicant, les acteurs politiques nationaux saisissent l'opportunité représentée par l'expérimentation du compteur Linky pour construire une grille de lecture environnementaliste du projet de déploiement, à rebours des projections initiales des professionnels du secteur. La mise à l'agenda du sujet des compteurs communicants par les autorités publiques s'appuie alors sur un fondement qui dépasse le secteur de l'énergie et qui trouve son origine dans la montée en puissance de la thématique écologique au cours de la décennie 2000¹. Cette thématique vient questionner directement et de manière inédite le type d'action publique préconisée par les professionnels du secteur en matière de politique énergétique et conduit les acteurs politiques à adopter un nouveau point de vue prenant en compte les enjeux climatiques pour appréhender les questions énergétiques. De cette combinaison découle une représentation politique de la transition énergétique qui place au cœur de son modèle les actions promouvant l'efficacité et la sobriété énergétique².

Or le compteur communicant représente une entrée mobilisable par les acteurs politiques pour mettre en œuvre ce type d'action. C'est pourquoi, dans le sillage des conclusions du Grenelle de l'environnement et de la directive européenne de 2009, le ministre de l'Environnement d'alors, Jean-Louis Borloo, demande à Enedis et la CRE de mener une réflexion sur le rôle du consommateur dans le déploiement des compteurs communicants³. Conformément à cette requête, la CRE annonce la création au cours de l'année 2010 « d'un groupe de travail relatif à la maîtrise de l'énergie de façon à permettre d'une part l'approfondissement des travaux menés sur les systèmes de comptage évolués et, d'autre part, la prise en compte de l'élément efficacité énergétique dans les travaux de concertation⁴ ». Selon cette même délibération, le GT MDE est ainsi consacré à mener la concertation sur trois thèmes spécifiques : le suivi du projet de comptage évolué « sur le volet consommateurs », la réflexion « sur les besoins clients en matière de services innovants », et l'identification « des actions de sensibilisation des consommateurs sur les volets MDE »⁵. C'est aussi au sein de ce groupe que les retours d'expérimentation de Linky vont être discutés et que le dispositif légal pour le déploiement national du compteur va être fixé. Dans la mesure où il représente l'occasion pour chaque acteur de faire prévaloir auprès de la CRE et d'Enedis sa propre vision de ce que doit – ou ne doit pas – permettre le compteur Linky, le GT MDE va dès lors cristalliser l'ensemble des oppositions et des tensions à propos de l'instrument⁶. Progressivement, deux coalitions de cause vont alors se dégager puis se conforter, au fil du temps, autour de deux projections distinctes du compteur.

1. Charlotte Halpern, « L'écologie est-elle une variable d'ajustement ? L'environnement et le développement durable sous Sarkozy », dans Jacques de Maillard, Yves Surel (dir.), *Les politiques publiques sous Sarkozy*, Paris, Presses de Sciences Po, 2012, p. 381-402.

2. Charlotte Halpern, Julie Pollard, « Les effets du Grenelle de l'environnement sur l'action publique : analyse comparée entre deux secteurs : déchets et bâtiment », *Gouvernement et action publique*, 6 (2), 2017, p. 107-130.

3. La mobilisation du ministre de l'Environnement, évoquée dans plusieurs entretiens, est également retranscrite dans le livrable des ateliers menés par Enedis à la fin de l'année 2009 : voir Enedis, « Livrable de synthèse de la concertation sur les spécifications du compteur Linky pour la généralisation », 20 janvier 2010.

4. Délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 29 octobre 2009 portant orientations pour les travaux des instances de concertation GTC, GTE et GTG relatifs au fonctionnement des marchés de détail de l'électricité et du gaz.

5. *Ibid.*

6. Deux différences peuvent être identifiées entre le GT MDE et le GT Comptage. La première réside dans l'intégration de représentants des associations de consommateurs, de représentants du Médiateur national de

L'ancrage de deux systèmes de croyances autour de Linky

Avant de confronter nos résultats empiriques au modèle ACF de Paul A. Sabatier, il paraît important de revenir sur une de ses notions centrales : le système de croyances. L'auteur distingue trois niveaux de croyances, allant des croyances les plus structurantes jusqu'aux éléments les plus superficiels. Le premier niveau (le noyau ou *deep core*) est fondé par les croyances « très générales » et les valeurs fondamentales endossées par chaque acteur pour appréhender le monde dans lequel il évolue. Le niveau intermédiaire (ou *policy core*) est constitué des croyances normatives spécifiques intégrées par les acteurs à propos du secteur de politique publique dans lequel ils évoluent. Ces croyances normatives constituent un sous-système qui agence et ordonne la manière dont la coalition appréhende le secteur dans lequel elle se mobilise¹. D'après Adam D. Henry, Mark Lubell et Michael McCoy, ce sont aussi ces croyances relatives au *policy core*, « à la fois saillantes et stables », qui articulent le réseau d'acteurs constituant une coalition de cause et homogénéisent les croyances individuelles de chacun². Enfin, le dernier niveau (ou *secondary aspects*), comprend un ensemble de préférences portées par les acteurs par rapport à des éléments spécifiques d'une politique, par exemple sur des enjeux techniques concernant l'instrument de politique publique que les acteurs souhaitent mettre en œuvre. Contrairement au *deep core* et au *policy core*, certains éléments de ces *secondary aspects* peuvent différer d'un acteur à l'autre au sein d'une même coalition. En outre, ils sont susceptibles de changer à travers le temps, au gré des interactions qui se nouent entre les coalitions de cause³. En fonction de ces systèmes de croyance et à tout moment dans le processus d'élaboration de l'action publique, chaque coalition adopte une ou plusieurs stratégies pour peser sur le processus décisionnel et le faire pencher en sa faveur. L'opposition et l'affrontement des coalitions appellent à l'intervention d'un troisième groupe d'acteurs, les *policy brokers*, dont le rôle est de faire la médiation entre les groupes en vue de trouver des « compromis raisonnables⁴ » permettant de réduire le conflit et d'entériner une forme de consensus pour le déroulement de l'action publique.

Deux coalitions distinctes pour un seul compteur Linky

Partant du modèle ACF de P. A. Sabatier, nous avons donc distingué deux coalitions de cause qui s'opposent dans leur rapport à l'État (*deep core*) et dans les enjeux qu'elles considèrent comme prioritaires dans le secteur de l'énergie (*policy core*). D'une part, la coalition

l'énergie (MNE), de l'Ademe et de la DGECC, en plus des organisations initialement représentées. La seconde différence notable réside dans le profil des participants. Les ingénieurs de formation vont laisser place à des représentants des branches commerciales pour les fournisseurs, à des acteurs spécialisés dans le droit de la consommation pour les associations de consommateurs, le Médiateur de l'énergie et les autorités concédantes (FNCCR) ou à des ingénieurs spécialisés dans les enjeux de MDE pour l'Ademe.

1. On y retrouve tout à la fois les priorités définies de l'action publique par rapport aux *deep core* – la perception des problèmes dans le secteur, de leur gravité et de leurs causes principales – mais également la manière dont l'autorité doit être distribuée (entre l'État et la société) et les instruments d'action publique à privilégier. Voir Paul A. Sabatier, Edella Schlager, « Les approches cognitives des politiques publiques : perspectives américaines », *Revue française de science politique*, 50 (2), avril 2000, p. 209-234.
2. Adam D. Henry, Mark Lubell, Michael McCoy, « Belief Systems and Social Capital as Drivers of Policy Network Structure : The Case of California Regional Planning », *Journal of Public Administration Research and Theory*, 21 (3), 2011, p. 419-444, ici p. 427.
3. Christopher M. Weible, « An Advocacy Coalition Framework Approach to Stakeholder Analysis : Understanding the Political Context of California Marine Protected Area Policy », *Journal of Public Administration Research and Theory*, 17 (1), 2006, p. 95-117.
4. Hank C. Jenkins-Smith, Paul A. Sabatier, « Evaluating the Advocacy Coalition Framework », *Journal of Public Policy*, 14 (2), 1994, p. 175-203, ici p. 182.

dite « économique » et, d'autre part, la coalition dite « environnement/consommateur ». Cette opposition mène à des prescriptions différentes s'agissant des *secondary aspects*. En l'occurrence ici, il s'agit des modalités de fonctionnement et de déploiement de l'instrument Linky (voir tableau 1 ci-dessous). S'agissant du *deep core*, la coalition économique accorde globalement la priorité à l'économie de marché sur l'action de l'État. Pour les acteurs de cette coalition, c'est la croissance économique qui permet de créer des richesses et des services supplémentaires pour tous. Or cette croissance doit être assurée par la pleine liberté d'entreprendre et le rejet de toute forme de régulation publique autre que pour garantir une concurrence équitable entre tous les acteurs du marché. À l'inverse, la coalition environnement/consommateur privilégie l'action de l'État à celle du marché et accorde la priorité aux enjeux sociaux et environnementaux sur la croissance économique. L'intervention de l'État est ainsi perçue positivement afin de protéger tout à la fois l'environnement et les individus. S'agissant du *policy core*, nous avons défini quatre critères distinctifs : le rapport à la libéralisation du secteur de l'énergie (positif/appréhensif), le rôle attribué aux acteurs politiques dans la régulation du secteur (exclusion/inclusion), le rôle attribué aux consommateurs dans le fonctionnement du secteur (passif/actif) et l'usage préconisé de Linky (libéralisation du secteur/sobriété énergétique). En fonction de ces critères, les acteurs préconisent donc des *secondary aspects* différents s'agissant du compteur Linky.

La coalition économique porte une conception *top down* du compteur à la fois comme outil de pilotage perfectionné du réseau et catalyseur de l'ouverture à la concurrence dans le secteur énergétique. Globalement, cette coalition est constituée par les professionnels du secteur de l'énergie, en particulier les principaux fournisseurs d'électricité (Total Direct Énergie, Engie et EDF). Dans une moindre mesure, beaucoup des préconisations portées par cette coalition sont endossées par le gestionnaire de réseau Enedis et la CRE, bien que les représentants de ces organisations prennent plus généralement la position de *policy broker* dans le GT MDE. À cet égard, c'est par exemple le chef du département concertation de la CRE, ancien représentant d'une association de consommateurs et chargé de codiriger le GT MDE, qui va entériner la majorité des dispositions décidées lors des concertations et fixer le dossier d'évaluation de l'expérimentation en cohérence avec les positions du chef de projet Linky chez Enedis et les objectifs affichés de la CRE (voir *infra*). La seconde coalition, dite « environnement/consommateur », promeut une perspective *bottom up* qui voudrait que l'action individuelle soit au cœur du changement de modèle énergétique. Ainsi, cette coalition appréhende l'instrument Linky comme un vecteur d'*empowerment* citoyen¹, permettant de répondre aux enjeux de sobriété énergétique et de développement des énergies renouvelables. Les acteurs de cette coalition ne sont pas hostiles aux actions de pilotage du réseau et des consommations permises par Linky mais seulement à condition que ces actions s'inscrivent dans les objectifs généraux dans la transition écologique et énergétique. Au sein de cette coalition, on retrouve les associations de consommateurs, les syndicats d'énergie et la FNCCR, l'Ademe et le Médiateur national de l'énergie.

Les prescriptions et croyances des deux coalitions relatives à l'élaboration du compteur Linky sont retranscrites dans le tableau 1.

1. Marie-Hélène Bacqué, Carole Biewener, *L'empowerment, une pratique émancipatrice ?*, Paris, La Découverte, 2015.

Tableau 1. Présentation des coalitions de cause participant à l'élaboration du dispositif Linky

	Coalition économique : Fournisseurs d'énergie (EDF, Total Direct Énergie, Engie), l'Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE) qui représente les fournisseurs alternatifs, l'Union française de l'électricité (UFE)	Coalition environnement/consommateur : Associations de consommateurs (UFC-Que choisir et Conseil national des associations familiales laïques), FNCCR, syndicats d'énergie, Ademe, Médiateur national de l'énergie
Deep core	Priorité à l'économie de marché sur l'État : - priorité à la croissance économique - rejet de l'intervention de l'État - liberté d'entreprendre	Priorité à l'État sur l'économie de marché : - priorité à la protection de l'environnement et des individus - priorité à l'intervention de l'État sur les acteurs économiques - égalité de traitement pour tous
Policy core	- Rapport positif à la libéralisation du secteur énergétique - Limiter l'intervention du gouvernement dans le secteur - Rejet des acteurs politiques du processus décisionnel - Figure dominante du consommateur dans le secteur : client passif - Linky Instrument au service de la libéralisation du secteur	- Rapport ambigu à la libéralisation du secteur de l'énergie, dominé par l'insatisfaction et l'appréhension - Garantir aux institutions publiques un rôle d'encadrement et de contrôle des acteurs économiques du secteur - Inclusion des acteurs politiques nationaux et locaux dans le processus décisionnel - Figure dominante du consommateur dans le secteur : usager actif - Linky Instrument au service de la transition énergétique
Secondary Aspects (par rapport au compteur Linky)	- Pilotage des consommateurs - Rapport à la donnée de consommation énergétique : libre circulation et <i>big data</i> - Pas de solution d'affichage des consommations par défaut pour le client	- <i>Empowerment</i> des consommateurs - Rapport à la donnée de consommation énergétique : circulation limitée au consentement (système « <i>opt-in/opt-out</i> ») et <i>open data</i> - Solution d'affichage des consommations par défaut pour l'utilisateur

En fonction de ces systèmes de croyances, nous avons pu distinguer au moins deux séries d'enjeux emblématiques des oppositions entre ces coalitions dans l'élaboration de Linky : la première série d'enjeux concerne la granularité et la communicabilité des données Linky ; la seconde est relative à la place du consommateur dans le projet.

Granularité et communicabilité des données Linky

La question de la granularité des données Linky oppose deux perspectives. Pour la coalition économique, il convient de maximiser l'usage du compteur et d'autoriser par défaut la relève de la plus grande quantité de données de consommation possible dans l'intérêt du fonctionnement du secteur, selon une économie politique de la donnée liée au *big data*¹. Selon cette

1. Benjamin Loveluck, « Vers une économie politique des données : le pouvoir à l'aune des data », dans Danièle Bourcier, Primavera De Filippi (dir.), *Open Data & Big Data. Nouveaux défis pour la vie privée*, Paris, Mare & Martin, 2016, p. 254-262.

perspective, il est donc capital que la relève de la courbe de charge soit systématique dès l'installation du compteur puis directement transmise aux professionnels du secteur afin qu'ils puissent plus facilement détailler, distinguer et anticiper les différents usages de l'électricité sur le réseau. Pour les fournisseurs d'électricité, l'ambition est notamment de proposer à terme des offres personnalisées pour chaque client, mais aussi d'agir directement sur la consommation des usagers et de dégager des marges de flexibilité sur la demande d'énergie. Cette flexibilisation s'incarne par l'anticipation des hausses éventuelles de la consommation (des pointes de consommation) et la mise en place de mécanismes d'incitation économique (hausse du prix ou alertes) pour pousser les usagers à reporter leur consommation à un moment où l'énergie est plus abondante. Or, pour établir avec précision ces marges de flexibilité, les fournisseurs d'énergie estiment qu'ils ont besoin du plus grand nombre possible de données de consommation, comme le justifie ici le responsable Régulation chez un des fournisseurs alternatifs :

« Un des enjeux principaux pour le système électrique, c'est la maîtrise de la pointe de consommation. Donc, dans la spécification du compteur, on a voulu que le compteur permette d'évaluer et mesurer avec le plus de précision possible la contribution du client à la pointe pour ensuite agir sur cette pointe au travers d'un pilotage des usages ou la diffusion d'alertes aux clients par le fournisseur en cas de pointe de consommation anticipée¹. »

Ce raisonnement inscrit par ailleurs l'usage des données de consommation énergétiques dans une forme d'ingénierie du social plus large, qui voudrait que, par l'enregistrement et l'interprétation de grandes masses de données, les acteurs d'un secteur en voie de numérisation puissent orienter le comportement des consommateurs vers des pratiques plus vertueuses. Comme le note Antoinette Rouvroy, l'objectif principal de cette « idéologie des *big data* » est de rendre mesurable chaque comportement à travers la récolte massive de données. De fait, pour ce type de profilage, c'est l'abondance des données disponibles qui compte, au-delà même de leur qualité, dans la mesure où c'est cette abondance qui est supposée leur conférer une valeur prédictive². Cette masse de données permet ensuite aux opérateurs d'agir, de distinguer les individus en fonction de leurs habitudes de consommation et de personnaliser le traitement qui leur est accordé. La donnée personnelle enregistrée par le compteur Linky est alors considérée comme une marchandise brute qu'il s'agit de faire fructifier en fonction de son agrégation massive, de son traitement et de son interprétation. C'est aussi l'exploitation commerciale qui est faite de ce produit informationnel qui est supposée produire en retour de nouveaux avantages pour le client, par l'intermédiaire de son fournisseur. Il convient de noter que cette représentation marchande de la donnée de consommation énergétique est largement influencée par l'évolution des géants du numérique au tournant des années 2010. En effet, le terme d'ubérisation revient fréquemment en entretien et il est illustratif de la crainte de certains professionnels du secteur de l'énergie de voir leur activité bouleversée par un de ces géants, de la même manière qu'Uber a bouleversé le secteur du transport. Un des moyens de résister à ce processus pour les professionnels de l'énergie serait alors de précéder les grandes plateformes du numérique en s'assurant dès la conception de l'instrument Linky qu'un maximum de données énergétiques leur revienne par défaut. Le

1. Entretien avec le responsable Régulation d'un fournisseur d'électricité, 12 janvier 2017.

2. Antoinette Rouvroy, « Des données sans personne : le fétichisme de la donnée à caractère personnel à l'épreuve de l'idéologie des *big data* », dans Conseil d'État, *Le numérique et les droits fondamentaux*, Paris, La Documentation française, 2014, p. 407-421.

cas échéant, les détenteurs de cette ressource informationnelle envisagent ensuite la possibilité de revendre à d'autres acteurs commerciaux – par exemple les géants du numérique – les données qui leur sont moins utiles.

A contrario, pour la coalition environnement/consommateur, c'est le consommateur qui doit être le seul dépositaire de ses données de consommation et les avantages potentiellement offerts par la personnalisation des offres énergétiques ne sont pas suffisants pour justifier la mise à disposition à des tiers de toutes ces données énergétiques. Il convient donc de protéger en priorité la vie privée du consommateur en soumettant les relèves les plus intrusives à une autorisation préalable et en restreignant par défaut l'accès de ces données aux entreprises intéressées par son exploitation. En s'appuyant notamment sur les premières déclarations de la CNIL sur le sujet du comptage communicant, la coalition demande ainsi que l'exploitation de la courbe de charge soit soumise au consentement spécifique, explicite et éclairé des consommateurs. Elle demande également qu'une limite soit déterminée entre les données nécessaires au fonctionnement du réseau (automatiquement relevées par le gestionnaire de réseau et transmises aux fournisseurs d'énergie) et les données de consommation détaillées (la courbe de charge). Pour ces données « plus personnelles », la coalition environnement/consommateur prône la mise en œuvre d'un système « *opt-in/opt-out* », qui contraindrait le fournisseur – ou tout autre acteur souhaitant exploiter la courbe de charge – à formuler une demande d'autorisation explicite au consommateur pour accéder à ses données. La représentante d'une association de consommateurs résume comme suit le « bloc » particulier qui s'est constitué autour de cette demande :

« La première demande qu'on avait, c'était sur la courbe de charge. Pour l'encadrer. Et là, heureusement on a pu constituer un bloc : Ademe, le Médiateur de l'énergie, moi – souvent toute seule en tant qu'organisation de consommateur avec parfois l'UFC-Que choisir – et EDF, qui n'avait pas du tout envie de faire des cadeaux de données aux fournisseurs alternatifs. Ils ne disaient pas grand-chose mais ça leur allait bien qu'on s'insurge, quoi. Et puis, au milieu, la CRE et Enedis qui comptaient les points entre les parties¹. »

Ce commentaire souligne un autre élément déterminant par rapport aux coalitions de cause identifiées, relatif au positionnement parfois mouvant du fournisseur EDF. En effet, généralement engagé aux côtés de la coalition économique, le fournisseur historique suit son propre agenda. En fonction de celui-ci, il soutient parfois les demandes de la coalition environnement/consommateur lorsqu'elles s'inscrivent dans ses intérêts. En l'occurrence, la direction commerciale du fournisseur historique dispose d'une expertise spécifique s'agissant du profilage des consommateurs qui, si elle n'est pas détaillée à la maille de la courbe de charge, permet tout de même à l'opérateur de se distinguer de ses concurrents. Les représentants d'EDF s'appuient ainsi sur la coalition environnement/consommateur pour opposer une certaine résistance contre une disposition qui pourrait constituer une remise en cause trop importante de l'avantage concurrentiel de l'ancien monopole sur les autres fournisseurs. Cette question spécifique ne sera définitivement réglée qu'au cours des comités de suivi ministériels organisés par la DGEC en 2012-2013 (voir *infra*), à la faveur des recommandations de la CNIL.

1. Entretien avec la représentante d'une association de consommateurs, 22 février 2017.

Responsabiliser, autonomiser ou piloter le consommateur ?

Un autre sujet qui distingue les deux coalitions s'inscrit dans la prolongation du premier et concerne le degré d'information à fournir par défaut aux consommateurs. À travers cette question se définit en creux la place déléguée à ceux-ci dans le projet de déploiement et plus généralement dans le secteur énergétique. Cette place varie fondamentalement selon qu'on les considère comme des « usagers actifs » ou des « clients passifs ». En effet, plus on a tendance à estimer que le consommateur a un rôle actif à jouer dans le secteur – et *a fortiori* dans la transition écologique du secteur –, plus on accordera d'importance aux retours d'information (*feedback*¹) fournis par le compteur Linky aux foyers. Il existe de fait plusieurs théories et méthodologies possibles concernant la restitution des informations enregistrées par le compteur communicant. Georgina Wood et Marcus Newborough identifient, à cet égard, plus de 5 000 combinaisons possibles de *feedbacks* – en fonction des instruments utilisés, du type d'information enregistrée et de la manière dont elle est affichée. Ils concluent sur un constat unanimement partagé par l'ensemble des études sur le sujet : la restitution seule de la consommation d'énergie ne suffit pas à entraîner un changement comportemental propice à l'économie d'énergie². Or, jusqu'à présent, le compteur Linky tel qu'il a été élaboré au cours du GT Comptage ne restitue aucune autre information au ménage que sa consommation brute en kilowatt-heure (kWh). Tout traitement additionnel de cette donnée brute est pratiqué à l'initiative des fournisseurs ou des autres acteurs économiques intéressés par son exploitation. L'enjeu des informations restituées par Linky va dès lors faire l'objet de débats intenses entre les deux coalitions pour déterminer la quantité et le type de *feedback* à fournir au consommateur.

La coalition économique met en avant la figure d'un « client » intrinsèquement désintéressé par les questions liées à l'énergie et donc hermétique aux informations qui lui sont fournies. Pour justifier cette figure, les fournisseurs rappellent que le client est dépendant de l'électricité qu'il consomme, qu'il ne peut pas s'en priver volontairement et n'a, par conséquent, aucun intérêt à obtenir des informations détaillées sur sa consommation. Le *feedback* est ainsi perçu uniquement comme un instrument au service des fournisseurs d'énergie permettant de piloter à distance les pratiques du client en l'encourageant par le biais d'incitations économiques à s'effacer du réseau ou en intervenant directement sur ses installations électriques pour les gérer. Cette projection d'un consommateur passif s'appuie sur l'institutionnalisation de rapports descendants entre les fournisseurs et leurs clients³. Outre l'intérêt économique qu'elles représentent, les données énergétiques enregistrées par Linky permettraient à un fournisseur de distinguer parmi ses clients les différents comportements de consommation afin de promouvoir celui qui répond le mieux aux « bonnes pratiques » qu'il aurait préalablement fixées. À l'aide des *feedbacks*, chaque fournisseur peut alors distinguer le « bon » consommateur, qui consomme aux moments où l'électricité est disponible à des tarifs avantageux, du « mauvais » consommateur auquel il peut faire porter la responsabilité

1. Concomitante au développement des technologies de l'information et de la communication (TIC), la notion de *feedback* sur les comportements individuels a connu un investissement scientifique important dans le secteur de l'énergie depuis le début des années 2000. Dans le sillage des travaux sur l'incitation comportementale (ou travaux *behavioralist*), l'objectif consiste à déterminer le niveau, le type et la quantité d'informations combinées qui permettraient de modifier les pratiques des consommateurs de manière vertueuse.

2. Georgina Wood, Marcus Newborough, « Energy-Use Information Transfer for Intelligent Homes : Enabling Energy Conservation With Central and Local Displays », *Energy and Buildings*, 39 (4), 2007, p. 495-503.

3. Joseph Cacciari, « La catégorie de consommateur d'énergie de la "transition énergétique" : entre injonction à l'autonomie pour les ménages et normalisation économique de leurs pratiques », *Gouvernement et action publique*, 7 (1), 2018, p. 85-109.

de son « poids » sur le réseau par le biais de sanctions économiques. Pour cette seconde catégorie de consommateurs, le fournisseur peut, qui plus est, proposer des services de pilotage des consommations afin de l'aider à devenir, lui aussi, un « consommateur responsable ».

Dès lors, une analogie peut être dressée entre les mécanismes d'économie comportementale demandés par les fournisseurs d'énergie et certaines formes de « paternalisme libéral ». C'est notamment le postulat de Joseph Cacciari pour qui les perspectives de pilotage des consommations induites par les fournisseurs d'énergie sont nécessairement à lier à une volonté implicite « d'orienter ou (de) “redresser cognitivement” le particulier en l'incitant à suivre le signal des prix plutôt qu'un autre signal¹ ». On peut alors souligner l'objectif explicite et paradoxal sous-tendu par cette représentation qui est de faire payer aux consommateurs des services additionnels de pilotage ou de MDE pour leur permettre, en retour, de réduire leur facture d'énergie, donc de payer moins. Une formule circulaire qui assure que la baisse de la consommation facturée chez un client soit compensée par l'augmentation des revenus liés aux services de MDE facturés chez ce même client. Dès lors, à l'instar de ce que notent A. Rouvroy et Thomas Berns s'agissant du concept de gouvernementalité algorithmique, les objectifs de personnalisation du traitement de ces données de consommation et du rapport entre fournisseur et client n'ont pas tant pour dessein « d'adapter l'offre aux désirs spontanés (pour peu qu'une telle chose existe) des individus, mais plutôt d'adapter les désirs des individus à l'offre, en adaptant les stratégies de vente (la manière de présenter le produit, d'en fixer le prix...) au profil de chacun² ».

À rebours de la perspective économique, la coalition environnement/consommateur place la donnée de consommation énergétique au cœur de la montée en compétences des individus sur les actions d'efficacité énergétique. Les acteurs de la coalition plaident de ce fait pour que le dispositif initial de comptage communicant soit accompagné de solutions permettant à l'ensemble des consommateurs d'obtenir en priorité une information détaillée et en temps réel. Jusqu'alors perçue comme un acteur en sommeil, la coalition met en avant les capacités d'action dont le consommateur dispose grâce aux TIC, afin de mieux percevoir et mesurer l'évolution de sa consommation. En s'appuyant sur les principaux travaux comportementalistes consacrés aux *feedbacks* et sur une comparaison avec d'autres dispositifs prévus par les autorités publiques à travers le monde³, la coalition demande l'ajout systématique d'un dispositif d'affichage déporté avec le compteur Linky qui permettrait de restituer un niveau détaillé d'information pour tous les foyers français, fondé sur la consommation en temps réel enrichie d'un historique de consommation, d'une traduction de sa consommation en index de prix, voire d'une traduction en quantité de dioxyde de carbone émis. Conformément aux théories de l'*empowerment* et aux stratégies d'apprentissage qui en découlent, ces acteurs souhaitent ainsi stimuler les pratiques vertueuses des individus en dehors des circuits délimités par le marché. En effet, selon les principes de conscientisation propre à l'*empowerment*⁴, pour retrouver un certain poids dans son rapport de force avec les institutions disposant du pouvoir, l'individu doit d'abord être au fait de son rôle dans la société et de sa capacité d'agir. En l'occurrence,

1. *Ibid.*, p. 101.

2. Antoinette Rouvroy, Thomas Berns, « Gouvernementalité algorithmique et perspectives d'émancipation : le disparate comme condition d'individuation ? », *Réseaux*, 177, 2013, p. 163-196, ici p. 176.

3. Note Ademe, Groupes de travail 2012, « Proposition de légères évolutions fonctionnelles du compteur Linky pour améliorer la prise en compte de la maîtrise de la demande et de le point d'électricité et favoriser le développement des services aval compteur », Paris, 4 décembre 2012.

4. M.-H. Bacqué, C. Biewener, *L'empowerment...*, *op. cit.*, p. 30.

pour ce qui est du secteur de l'énergie, cette conscientisation passe par la réappropriation des individus de leurs données de consommation grâce au compteur Linky. Pour autant, comme le remarquent Christian Licoppe, Laura Draetta et Alexandre Delanoë, si la mise en visibilité des pratiques de consommation à travers « une infrastructure véritablement réflexive » permet à une majorité d'usagers de mieux saisir l'enjeu derrière la régulation de leurs propres comportements, cette confrontation des individus à leurs données peut également prendre une tournure morale et emprunter la forme d'une responsabilisation des consommateurs¹ si elle est, par exemple, accompagnée d'objectifs à remplir pour atteindre la sobriété énergétique. La ligne peut alors devenir ténue entre les approches défendues par chacune des coalitions en matière de régulation (ou de gouvernement) des comportements individuels.

Vers l'élaboration d'un consensus ambigu

Face à ces sujets d'opposition récurrents et devant l'impossibilité de dégager un consensus au cours du GT MDE, ce sont les représentants de la CRE qui vont effectuer un premier arbitrage entériné par le dossier d'évaluation de l'expérimentation de Linky et par une délibération, publiés respectivement aux mois de juin et juillet 2011. S'agissant de l'objectif d'amélioration de l'information des consommateurs, l'autorité indépendante estime que le compteur a rempli ses missions et que les informations fournies à travers l'écran du seul dispositif sont suffisantes. La CRE tranche dès lors en faveur de la position de la coalition économique dans la mesure où elle assure le maintien d'un affichage minimal de la consommation en kWh, sans ajout d'un dispositif supplémentaire autre que celui qui pourrait être proposé par le fournisseur dans le cadre de nouveaux services. Cette position est également soutenue par le chef de projet Linky chez Enedis. La CRE et Enedis justifient cette décision en mettant en avant le risque de surcoût éventuel représenté par l'ajout d'un dispositif d'affichage par rapport à l'évaluation technico-économique réalisée en 2007 par Capgemini Consulting – sans qu'aucune étude d'opportunité additionnelle n'ait été menée depuis.

L'évaluation de la CRE marque néanmoins une avancée à la faveur de la coalition environnement/consommateur dans la prise en compte des enjeux de MDE pour le projet Linky puisqu'après avoir rappelé que les données de consommations devaient « permettre aux consommateurs de mieux connaître leur consommation et de la maîtriser² », l'autorité formule deux recommandations inédites. La première recommandation « encourage » Enedis à mettre gratuitement à disposition des consommateurs leurs données de consommation Linky en kWh agrégées sur 24 heures sur un site Internet personnel protégé ainsi que la puissance maximale qu'ils ont soutirée chaque jour. Le régulateur recommande ensuite que les fournisseurs transmettent gratuitement aux individus leur consommation en kWh et en euros chaque mois, avec un historique de consommation de 24 mois et, au moins une fois par an, un bilan de leur consommation énergétique accompagné d'éléments de comparaison avec l'année précédente³.

Si ces prescriptions attestent de la volonté du régulateur de trouver une forme de consensus entre les demandes formulées par les deux coalitions, elles portent néanmoins une inclinaison

1. Christian Licoppe, Laura Draetta, Alexandre Delanoë, « Des “smart grids” au “quantified self” : technologies réflexives et gouvernement par les traces, une étude de cas sur la consommation électrique en milieu domestique », *Intellectica*, 59, 2013, p. 267-290.

2. Commission de régulation de l'énergie, « Dossier d'évaluation de l'expérimentation Linky », juin 2011, p. 29-30.

3. *Ibid.*

plus favorable à la coalition économique. En proposant aux professionnels de l'énergie de fournir de manière volontaire une information minimale au consommateur et en garantissant aux fournisseurs un accès privilégié à l'élaboration des services de MDE, les recommandations de la CRE restent en effet conformes aux objectifs initiaux fixés lors du GT Comptage. De fait, comme le rappellent Karin Ingold et Frédéric Varone, les *policy brokers* ne sont pas des acteurs désintéressés dans le processus décisionnel. Ils poursuivent leurs propres intérêts et agissent stratégiquement lorsqu'ils entrevoient la possibilité d'établir un compromis en leur faveur¹. Or, si tous les acteurs interrogés reconnaissent à la CRE un rôle d'arbitre « relativement neutre » dans le processus de concertation, ils pointent fréquemment l'objectif implicite de l'autorité administrative d'assurer l'effectivité des processus de marché dans le secteur, ce qui la rapproche *de facto* de certains des objectifs promus par la coalition économique. Il en est de même pour Enedis, dont les liens de filiation avec EDF – Enedis est une filiale à 100 % d'EDF – sont régulièrement signalés par l'ensemble des participants au GT MDE pour remettre en cause l'impartialité des prises de position du gestionnaire de réseau de distribution. La proximité d'objectifs entre la CRE et la coalition économique est parfois même dénoncée par la coalition environnement/consommateur pour souligner le caractère déséquilibré des concertations organisées par le régulateur, comme ici par une représentante de la FNCCR qui a participé au GT MDE :

« Moi, j'ai eu l'impression qu'on nous mettait autour de la table, pour qu'on discute et qu'on sorte notre discours, mais que les décisions étaient déjà prises. Finalement, ça leur permettait de dire ensuite qu'il y avait eu une concertation entre tous les acteurs, et voilà². »

Les concertations organisées par la CRE correspondraient en ce sens à un instrument de canalisation de la controverse emblématique du « régime de débat des politiques publiques » mis en lumière par Ève Foulleux et Bruno Jobert. Comme le notent ces auteurs, les controverses sont l'occasion de mettre en débat l'action publique et constituent en ce sens une opportunité à double tranchant car « d'un côté, c'est une occasion pour les acteurs hétérodoxes de promouvoir une bifurcation dans l'orientation des politiques, de l'autre, les acteurs dominants déploient diverses stratégies pour les désamorcer ou les canaliser³ ». Or parmi les trois stratégies de désamorçage qu'ils identifient, il y a la « structuration de scènes spécifiques par les acteurs dominants⁴ » au sein desquelles certains sujets spécifiques sont débattus entre un ensemble d'interlocuteurs préalablement sélectionnés. L'objectif de cette sélection serait alors de renforcer la légitimité de l'action telle qu'elle a été élaborée par les acteurs qui dominent le processus « en cooptant les acteurs contestataires les plus compatibles avec le référentiel dominant et désamorçant les mobilisations dans l'espace public⁵ ». Ici, la CRE a notamment pu traiter de la question de la MDE – qui avait provoqué une mobilisation politique autour du projet et une controverse au cours de l'expérimentation du compteur Linky – en introduisant certaines évolutions à la marge tout en confortant les objectifs marchands.

1. Karin Ingold, Frédéric Varone, « Treating Policy Brokers Seriously : Evidence from the Climate Policy », *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22 (2), 2012, p. 319-346.

2. Entretien avec la cheffe du service Consommation à la FNCCR, 5 mai 2017.

3. Ève Foulleux, Bruno Jobert, « Le cheminement des controverses dans la globalisation néo-libérale : pour une approche agonistique des politiques publiques », *Gouvernement et action publique*, 6 (3), 2017, p. 9-36, ici p. 16-17.

4. *Ibid.*, p. 16.

5. *Ibid.*, p. 17.

En principe, à partir de la publication du livrable d'évaluation en juin 2011, les fonctionnalités de Linky sont supposées ne plus évoluer et le lancement de la phase de déploiement est prévu pour la fin de l'année 2012. Pourtant, à la suite de la publication de ce livrable et alors que la controverse sur les fonctions de Linky continue d'animer un débat entre les professionnels du secteur énergétique, les autorités publiques vont à nouveau se saisir du sujet et organiser plusieurs comités de suivi au sein du ministère de l'Environnement pour tenter de réussir là où la CRE a échoué à faire consensus. Si elles ont la particularité d'être toutes organisées par les acteurs politiques, ces nouvelles arènes reproduisent globalement les oppositions du GT MDE. En effet, entre 2010 et 2014, les mêmes acteurs sont appelés à répéter leur même vision du compteur idéal et s'affronter à nouveau autour des mêmes enjeux clivants¹. De fait, la multiplication des cycles de concertation aboutit finalement à ce que Jacques de Maillard et Daniel Kübler appellent un processus « d'ambiguïté par sédimentation » défini comme « l'addition pour un même champ de décisions successives, aux objectifs légèrement différents, qui s'ajoutent les unes aux autres » et entretiennent finalement un certain flou².

Or il semblerait que l'attribution de plusieurs objectifs ambigus, voire contradictoires, pour un seul et même instrument de comptage communicant ne soit pas une spécificité française mais un trait caractéristique des programmes de déploiement. En effet, dans leur étude du déploiement britannique des compteurs communicants en 2019, Sabine Hielscher et Paula Kivimaa postulent l'existence d'un lien probable entre l'ambiguïté de l'instrument de comptage et la persistance du projet dans le temps. En analysant une période s'étendant de 2000 à 2016, les auteures remarquent ainsi que « la variation continue des objectifs de politique publique » et « l'assignation de diverses promesses technologiques » autour d'un seul compteur communicant au Royaume-Uni a pu rendre possible la coexistence « d'attentes multiples à travers le temps », même lorsque certaines de ces attentes sont fortement contestées³. La persistance de ces attentes ambiguës « dans les documents de politiques publiques (*policy documents*) » est alors considérée comme le produit d'une stratégie de légitimation mise en place par les autorités publiques (le « gouvernement par les attentes ») pour justifier le déploiement des compteurs communicants⁴. S'agissant du cas français, et à la suite des différents comités de suivi ministériels, deux nouvelles mesures sont notamment ajoutées au projet à l'occasion du vote de deux projets portés par le gouvernement de François Hollande : la loi sur la transition énergétique et la croissance verte (LTECV), qui entérine définitivement la généralisation du compteur Linky en 2015, et la loi pour une République numérique en 2016. La première introduit l'obligation pour les fournisseurs d'installer un afficheur déporté chez les consommateurs bénéficiaires de tarifs sociaux (chèques énergie) équipés de Linky⁵. La seconde élargit le nombre d'organisations pouvant potentiellement obtenir les jeux de données enregistrées par le compteur et introduit une exigence de traitement de ces jeux par le gestionnaire de réseaux afin d'en faciliter la circulation et la réutilisation par l'ensemble des acteurs intéressés.

Ces mesures marquent chacune une avancée incrémentale pour les demandes formulées respectivement par la coalition environnement/consommateur – en garantissant aux

1. T. Lamb, « Linky : un compteur pour les gouverner tous... », cité, p. 347-380.

2. Jacques de Maillard, Daniel Kübler, *Analyser les politiques publiques*, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, 2016, p. 74.

3. Sabine Hielscher, Paula Kivimaa, « Governance Through Expectations : Examining the Long-Term Policy Relevance of Smart Meters in the United Kingdom », *Futures*, 109, 2019, p. 153-169, ici p. 167.

4. *Ibid.*, p. 159.

5. Une obligation qui fut finalement abandonnée en 2019, faute de décret d'application.

individus précaires un affichage détaillé de leurs habitudes de consommation – et par la coalition économique – en facilitant la circulation des données de consommation Linky. Mais elles ne permettent pas de résoudre l’ambiguïté principale qui flotte toujours autour de l’instrument concernant l’incompatibilité entre les objectifs réels de l’instrument et les objectifs publiquement affichés. En effet, malgré des ajustements à la marge, le cadrage économique qui fonde le projet Linky reste prédominant, cela alors même que le projet de déploiement des compteurs Linky continue d’être publiquement présenté comme un élément clé dans la mise en œuvre de la transition énergétique. Or, comme le notent J. de Maillard et D. Kubler, face à cette forme d’ambiguïté par sédimentation, c’est la phase de mise en œuvre qui devient déterminante dans la mesure où elle permet de « dissiper » les ambiguïtés autour des objectifs réels de l’instrument et qu’elle ravive par la même occasion les conflits et controverses autour de celui-ci¹. S’agissant du compteur Linky, nous postulons que si le maintien d’objectifs incertains autour du déploiement a permis de surmonter la première controverse technique et d’acter une forme de consensus entre les acteurs du secteur de l’énergie en faveur de la généralisation du compteur sur le territoire, l’absence de soutien explicite de la part de certaines organisations du secteur (notamment parmi les acteurs de la coalition environnement/consommateur) pèse de fait sur la réception de l’instrument sur le territoire et ouvre la voie à sa contestation politique.

Conclusion

Cet article consacré à l’étude du processus d’élaboration du compteur Linky nous a permis de relever les différentes attentes qui peuvent s’articuler autour des instruments d’action publique et les effets que ces attentes provoquent sur le cours de l’action publique. Plus encore, en suivant ce processus particulier, nous avons également pu mettre en lumière le mouvement d’oscillation qui prend place entre ces instruments, les acteurs qui les conçoivent et l’environnement dans lequel ils sont déployés. Initialement pensé comme un instrument moteur de libéralisation du système électrique, Linky est d’abord confronté à un terrain d’expérimentation plus hostile que prévu, conduisant à la requalification du dispositif. Son intégration dans le récit fait par les acteurs politiques de la transition énergétique contribue alors à lui donner un rôle clé dans la réalisation des objectifs d’efficacité et de sobriété énergétiques. La redéfinition du compteur Linky comme un instrument au service du consommateur et de la transition énergétique justifie dès lors la mobilisation d’acteurs spécialisés dans la prise en charge de ces sujets pour faire en sorte que le compteur corresponde à ces attentes. Or, comme le remarquent P. Lascoumes et P. Le Galès, « plus l’action publique se justifie par ses instruments, plus les enjeux de l’instrumentation risquent de soulever des conflits entre différents acteurs, intérêts, organisations² ». La controverse grandit alors autour de deux projets divergents et, au cœur de cette controverse, c’est toute l’économie politique de la donnée de consommation énergétique qui est en jeu.

À ce titre, nous avons pu introduire une distinction entre les différents modèles d’économie politique de la donnée qui se dessinent autour de Linky et nuancer en même temps le bien-fondé de chacune de ces approches construites sur la valorisation des données personnelles « au service » du consommateur. Ce travail permet par ailleurs de révéler en creux la

1. J. de Maillard, D. Kübler, *Analyser les politiques publiques...*, op. cit.

2. P. Lascoumes, P. Le Galès (dir.), *Gouverner par les instruments...*, op. cit., p. 28.

puissance des différents imaginaires qui se constituent autour du mouvement d'expansion du numérique, tant dans le secteur de l'énergie que plus généralement dans la société. Mobilisés dans un large spectre de justifications allant d'un récit idéalisé – fondé sur le progrès technique, la modernisation, l'amélioration et la personnalisation des services offerts aux citoyens – à la dénonciation de la fuite en avant de nos sociétés – marquées par la marchandisation de la vie privée et la réduction des libertés individuelles –, ces imaginaires sont une dimension structurante du système de croyances de chacune des coalitions que nous avons identifiées. Face à la multiplication et l'hybridation des enjeux énergétiques et numériques, le compteur communicant est ainsi apparu comme un instrument unificateur, derrière lequel l'ensemble des représentations symboliques du numérique ont pu s'articuler.

L'étude de la controverse technique qui s'est déployée autour de Linky nous a aussi permis de souligner l'importance prise par les dispositifs de concertation dans l'élaboration des politiques publiques. Que ce soit pour un usage purement promotionnel (dissimuler les enjeux controversés derrière un consensus ambigu) ou pour un usage stratégique (faire émerger de nouvelles perspectives en matière de politique publique), les instances de concertation se sont multipliées tout au long de l'élaboration de Linky. Au cœur de ces concertations pour l'élaboration du compteur, on retrouve une organisation en particulier, la CRE, dont le pouvoir de régulation sur le secteur de l'énergie n'a cessé de grandir depuis sa création en 2000. Pour rendre compte du pouvoir de cette autorité sur le secteur, nous avons privilégié une double perspective. Nous avons d'abord suivi le rôle de la CRE en tant que référent central aux côtés d'Enedis, pour fixer le cahier des charges relatif à l'instrument Linky puis son rôle de *policy broker* au cœur des confrontations entre les deux coalitions que nous avons identifiées. Conformément à ce que Cyril Benoît a pu mettre en lumière à propos du pouvoir de régulation des agences d'évaluation du médicament dans le secteur médical¹, nous observons que le pouvoir de régulation juridique de la CRE contribue à instituer dans le secteur de l'énergie tout à la fois des représentations, des valeurs et des compromis particuliers autour des évolutions souhaitables à mettre en œuvre dans le secteur. L'instrument Linky fait partie de ces évolutions largement guidées par le régulateur.

Dès lors, ce travail contribue aussi à renforcer les liens dressés entre certains postulats néo-institutionnalistes et les théories de l'instrumentation de l'action publique en illustrant la difficulté éprouvée par les acteurs à revenir sur les premiers arrangements techniques retenus pour le compteur. Cette observation fait écho à plusieurs constats dressés par Y. Barthe à propos du traitement des déchets nucléaires – d'abord autour de la notion d'héritage technologique, ensuite concernant le « mouvement de va-et-vient » que l'auteur a pu identifier dans le traitement de cette question entre problématisation technique et problématisation politique². En premier lieu, conformément à la notion d'héritage technologique, nous avons pu constater que, dans un secteur où la résistance et l'inertie institutionnelles sont très fortes, l'émergence et l'exploration de processus d'instrumentation différents de ceux initialement préconisés tendent à être bloquées par les organisations qui structurent le secteur. Ici, la CRE et Enedis ont fait de la réduction de l'éventail des choix techniques autour de Linky un axe majeur de leur comportement stratégique dès les premières concertations. D'ailleurs,

1. Cyril Benoît, « Le pouvoir de régulation transnational d'une agence nationale : la diffusion de l'évaluation médico-économique au sein de l'industrie pharmaceutique », *Gouvernement et action publique*, 7 (1), 2018, p. 9-32, ici p. 11.

2. Yannick Barthe, « Le recours au politique ou la problématisation politique "par défaut" », dans Jacques Lagroye, *La politisation*, Paris, Belin, 2003, p. 475-492.

à partir du GT MDE et malgré la multiplication des comités de suivi parlementaires et ministériels, l'intensité de l'activité de problématisation autour du compteur ne fait que décroître à mesure que les contraintes d'ordre technique et politique sont invoquées et répétées par la coalition économique pour évincer le projet alternatif porté par la coalition environnement/consommateur. La complexité inhérente au choix de l'instrument se trouve ainsi résumée aux problèmes initialement définis par les professionnels de l'énergie et la CRE, autour de la libéralisation du secteur et d'une représentation marchande de la donnée de consommation énergétique.

Toutefois, comme le remarque Y. Barthe, la réduction d'un enjeu controversé à un enjeu technique déjà tranché conduit inexorablement à sa mise en problématisation politique sur un enjeu autre que technique : son acceptabilité sociale¹. Alors qu'une forme de consensus technique a pu être actée à l'issue du processus d'élaboration de Linky, le lancement de la phase de généralisation du compteur en décembre 2015 amorce justement une nouvelle forme de problématisation politique du compteur par une partie des destinataires de Linky. L'effet le plus déterminant de cette mobilisation réside dans le fait qu'elle extrait le compteur Linky du forum professionnel où il était débattu – où le champ des controverses était restreint à la définition des choix technologiques – pour le placer directement dans l'arène politique. Désormais, il n'est plus question de débattre de l'utilité de Linky pour le consommateur mais de discuter de la dangerosité de Linky vis-à-vis de celui-ci. Les positions se radicalisent et se cristallisent autour de l'alternative suivante : pour ou contre Linky. Ce compteur qui était promu par ses concepteurs comme un instrument porteur de visions plurielles, au cœur de la modernisation du système électrique, se trouve alors réduit à la qualité de risque politique². Si cette mobilisation en elle-même n'est ni entièrement nouvelle, ni propre au cas français, la force avec laquelle elle s'exprime, sa durée dans le temps et les réactions qu'elle produit de la part des autorités publiques sont inédites. De fait, si la réduction du « problème Linky » à des enjeux essentiellement techniques et si le flou persistant autour des réels objectifs portés par l'instrument ont permis d'acter le déploiement de Linky, ces éléments semblent agir également comme des forces endogènes sapant la légitimité de l'instrument auprès de son public. Pour autant, malgré cette image ternie et alors que les formes de contestation les plus radicales ont fini par s'essouffler sur le territoire, le compteur Linky continue de suivre sa trajectoire originelle. Il offre à cet égard un exemple manifeste et renouvelé de la capacité de résilience des instruments d'action publique face à la controverse.

Thoma Lamb

Thoma Lamb est docteur en science politique et chercheur associé au Centre d'études et de recherches en sciences administratives et politiques (CERSA) de l'université Paris II Panthéon-Assas. Spécialisés dans la sociologie de l'action publique, ses travaux se concentrent plus spécifiquement sur l'analyse des politiques énergétiques et numériques. Il a récemment soutenu une thèse portant sur la genèse et l'introduction des compteurs communicants Linky dans le secteur de l'énergie. Parmi ses publications : « Les enjeux de la politique énergétique de la métropole du grand Lyon en matière d'ouverture des données », *Revue française d'administration publique*, 167, 2018, p. 539-549 (CERSA, Université Paris II Panthéon-Assas, 10 rue Thénard, 75005 Paris, <thoma.lamb@gmail.com>).

1. *Ibid.*

2. Olivier Borraz, *Les politiques du risque*, Paris, Presses de Sciences Po, 2008.